



لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإصدار الأول

2026



الشفافية



النزاهة



الاحترافية



info@atharq.org



+966 55 719 5594



منطقة مكة المكرمة - مدينة جدة

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

❖ مقدمة:

توضح هذه اللائحة الأدوار والمسؤوليات العامة لمجلس إدارة جمعية أثر القيم في الوقاية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحقق الإشراف المناسب على أعمال الجمعية، ويحمي مواردها وسمعتها، ويعزز الالتزام والشفافية في تعاملاتها المالية والتشغيلية.

وتراعي هذه اللائحة طبيعة الجمعية وحجم أعمالها ومرحلتها التشغيلية، بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافياً وتوجيهياً، دون الدخول في التفاصيل التشغيلية اليومية، إلا متى رأت الإدارة التنفيذية أو المجلس وجود ما يستدعي الرفع أو النظر.

❖ هدف اللائحة:

تهدف هذه اللائحة إلى ما يأتي:

١. تحديد الدور الإشرافي لمجلس الإدارة في الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
٢. تعزيز المساءلة والشفافية في التعاملات المالية والتشغيلية .
٣. دعم وجود توجه إداري مناسب للتعامل مع الحالات غير المعتادة .
٤. مراعاة مبدأ التناسب في الإجراءات بحسب طبيعة الحالة ومستوى المخاطر .
٥. حماية الجمعية وأموالها وبرامجها وسمعتها من الاستغلال غير المشروع .

❖ نطاق التطبيق

تطبق هذه اللائحة على مجلس إدارة جمعية أثر القيم، وعلى ما يتصل بدوره الإشرافي تجاه الإدارة التنفيذية والعاملين والمتطوعين ذوي العلاقة بالتبرعات أو المستفيدين أو الشراكات أو الموردين أو المدفوعات أو البيانات.

❖ التعريفات:

المجلس: مجلس إدارة جمعية أثر القيم.

الجمعية: جمعية أثر القيم.

الإدارة التنفيذية: المسؤول التنفيذي الأول في الجمعية ومن يفوضه أو يعمل تحت إشرافه.

غسل الأموال: أي فعل يهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر أموال غير مشروعة أو إظهارها بمظهر مشروع.

تمويل الإرهاب: تقديم أو جمع أو إتاحة أموال أو موارد، بشكل مباشر أو غير مباشر، لاستخدامها في أعمال أو كيانات أو أغراض إرهابية.

مؤشرات الاشتباه: علامات أو ظروف غير معتادة قد تدل على وجود خطر محتمل يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الأطراف ذات العلاقة: المتبرعون، المستفيدون، الشركاء، الموردون، المتعاونون، أو من يمثلهم، متى كان للتعامل معهم أثر مالي أو تشغيلي معتبر.

العمليات المعتادة منخفضة المخاطر: العمليات أو التعاملات الصغيرة أو المتكررة أو المألوفة التي تتوافق مع طبيعة أعمال الجمعية، وتتم عبر القنوات المعتمدة، ولا تقترن بأي مؤشر اشتباه أو ظرف غير معتاد.

مادة (١). المسؤولية الإشرافية العامة

يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على توجه الجمعية في الوقاية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتناسب مع طبيعة الجمعية وحجم عملياتها ومواردها المتاحة.

ولا يعد هذا الدور بديلاً عن مسؤولية الإدارة التنفيذية في متابعة الأعمال اليومية واتخاذ الإجراءات التشغيلية المناسبة.

مادة (٢). اعتماد التوجهات والسياسات

يتولى مجلس الإدارة اعتماد التوجهات والسياسات الجوهرية المتعلقة بالوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعة ما يستدعي التحديث عند الحاجة أو عند حدوث تغير جوهري في طبيعة أعمال الجمعية أو مستوى مخاطرها.

ولا يلزم المجلس بمراجعة التفاصيل التشغيلية اليومية، ما لم تكن ذات أثر عالٍ أو ترفع إليه من الإدارة التنفيذية.

مادة (٣). الإشراف على الإدارة التنفيذية

يوجه مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية إلى تطبيق ما يلزم من إجراءات مناسبة للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب طبيعة أعمال الجمعية ومستوى المخاطر.

وتتولى الإدارة التنفيذية تحديد المسؤوليات التشغيلية الداخلية وتوزيع المهام بما يتناسب مع حجم الجمعية ومواردها ومرحلتها التشغيلية.

مادة (٤). تقدير المخاطر ومبدأ التناسب

يراعي مجلس الإدارة أن تكون الإجراءات المتخذة داخل الجمعية متناسبة مع طبيعة العلاقة أو العملية، وحجمها، وأثرها المالي أو التشغيلي، ومستوى المخاطر المرتبط بها.

ولا تعامل جميع الحالات بذات الدرجة من الفحص أو المراجعة، ولا يترتب على العمليات المعتادة صغيرة القيمة ومنخفضة المخاطر أي إجراء إضافي متعلق بالاشتباه أو التحقق الموسع أو الرفع إلى مجلس الإدارة، ما لم تظهر مؤشرات اشتباه أو ظروف غير معتادة تستدعي خلاف ذلك.

مادة (٥). العمليات المعتادة صغيرة القيمة ومنخفضة المخاطر

لا يترتب على العمليات أو التعاملات المعتادة صغيرة القيمة ومنخفضة المخاطر أي إجراء إضافي متعلق بالاشتباه أو التحقق الموسع أو الرفع إلى مجلس الإدارة، متى كانت متوافقة مع طبيعة أعمال الجمعية، وتمت عبر القنوات المعتمدة، ولم تقترن بأي مؤشر اشتباه أو ظرف غير معتاد.

وتعامل هذه العمليات وفق الإجراءات التشغيلية المعتادة للجمعية فقط، دون تحميل الجمعية أو الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة متطلبات إضافية لا تتناسب مع مستوى المخاطر.

وفي حال ظهور مؤشر اشتباه أو تغير جوهري في طبيعة العملية أو أطرافها أو أثرها، فلإدارة التنفيذية تقدير الإجراء المناسب بحسب مستوى الخطورة.

مادة (٦). الحالات التي تعرض على المجلس

تعرض على مجلس الإدارة الحالات التي ترى الإدارة التنفيذية أن لها أثراً عالياً أو قد يترتب عليها خطر مالي أو نظامي أو تشغيلي أو سمعة مؤثر على الجمعية.

ويكون دور المجلس في هذه الحالات توجيهياً وإشرافياً، مع مراعاة السرية وعدم تنبيه الطرف محل الاشتباه.

مادة (٧). التوعية والالتزام الداخلي

يدعم مجلس الإدارة قيام الجمعية بتوعية العاملين والمتطوعين ذوي العلاقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبأهمية السرية، وعدم تنبيه الطرف محل الاشتباه، والرفع الداخلي عند ظهور مؤشرات غير معتادة. وتكون وسائل التوعية ومدى تكرارها بحسب ما تراه الإدارة التنفيذية مناسباً لطبيعة العمل وحجم الجمعية ومستوى المخاطر.

مادة (٨). السرية وعدم التنبيه

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالمحافظة على سرية أي معلومات أو حالات أو مؤشرات تعرض عليهم وتتعلق باشتباه محتمل في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويحظر على أي عضو في المجلس تنبيه الطرف محل الاشتباه أو إشعاره، صراحة أو تلميحاً، بوجود اشتباه أو إجراء داخلي أو خارجي متعلق به.

مادة (٩). تجنب تعارض المصالح

يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر في نظره أو مشاركته في أي موضوع متعلق بتبرع أو دعم أو شراكة أو تعامل له صلة بمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وفي حال وجود مصلحة مؤثرة، يمتنع العضو عن المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت عليه، بحسب ما تقتضيه الحوكمة السليمة.

مادة (١٠). التبرعات والتعاملات غير المعتادة

يؤكد مجلس الإدارة عدم قبول التبرعات أو الدعم أو التعاملات التي تظهر بشأنها شبهة معتبرة، أو التي لا تتوافق مع أهداف الجمعية، أو التي قد تضر بسمعتها أو تعرضها لمخاطر غير مقبولة. وتتولى الإدارة التنفيذية تقدير الحالات غير المعتادة واتخاذ الإجراء المناسب، ولا تعرض على المجلس إلا متى كانت ذات أثر عالٍ أو تستدعي توجيهاً إشرافياً.

الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____



المملكة العربية السعودية
جمعية أثر القيم بمحافظة جدة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع
الغير ربحي مسجلة برقم 1000843500

مادة (١١). المتابعة والمراجعة

لمجلس الإدارة، عند الحاجة، طلب إيضاحات أو تقارير مختصرة من الإدارة التنفيذية حول مدى مناسبة الإجراءات المعمول بها للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتراعى في المتابعة طبيعة الجمعية الناشئة وحجم عملياتها ومواردها المتاحة، دون تحميل الجمعية متطلبات تشغيلية تفوق مستوى مخاطرها الفعلية.

مادة (١٢). حدود مسؤولية المجلس

لا يتحمل مجلس الإدارة تنفيذ الإجراءات التشغيلية اليومية، وإنما تترك للإدارة التنفيذية أو من تفوضه، مع بقاء المجلس مسؤولاً عن الإشراف العام والاعتماد والتوجيه والمساءلة ضمن حدود اختصاصه.
ولا يفهم من هذه اللائحة إلزام المجلس بمتابعة كل حالة أو عملية أو تعامل، إلا متى رُفعت إليه بحسب طبيعة الحالة أو أثرها أو مستوى خطورتها.

مادة (١٣). المراجعة والتحديث

تراجع هذه اللائحة عند الحاجة، أو عند حدوث تغير جوهري في أعمال الجمعية أو مستوى مخاطرها، أو عند صدور تحديثات نظامية أو تعليمات ذات علاقة، على أن تعتمد التحديثات الجوهريّة من مجلس الإدارة.

اعتمد مجلس إدارة جمعية أثر القيم هذه الوثيقة ضمن السياسات واللوائح والوثائق التنظيمية الواردة في القائمة المرفقة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث، المنعقد بتاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٨ هـ، الموافق ٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٦ م، بموجب قرار المجلس رقم (٤) المتخذ بالإجماع، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها، وتعد مرجعاً معتمداً في نطاق موضوعها، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات واللائحة الأساسية للجمعية.



info@atharq.org



966557195594



منطقة مكة المكرمة - جدة